



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1232 del 04/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 130 del 29/07/2026

PROPOSTA N. 2191 del 28/07/2026

**OGGETTO: PNRR M2C3I1.1. Lavori realizzazione Intervento demolizione e ricostruzione plesso scolastico
Via delle Rose - I.C. Nicotera-Costabile – Approvazione e Liquidazione SAL n. 6 - CIG AQ
9834294C21 - CIG SPECIFICO B03E4C403F - CUP C82C22000050006**

IL DIRIGENTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ss.mm.ii., recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visti gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, "*Codice dei Contratti*");

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»

Visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte ancora vigente;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii., recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, 145, e ss.mm.ii., recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii., recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante "*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*";

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «*Norme per l'edilizia scolastica*»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*" e, in particolare, l'articolo 21;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*" – Componente 3 "*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*" - Investimento 1.1 "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*" del PNRR (M2.C3-I1.1), che mira alla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, ii) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi, iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e l'apprendimento di docenti e studenti, iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»;

Visto in particolare, l'articolo 24 del citato D.L. n. 152/2021, il quale dispone che "*al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1.*";

Visto il decreto-legge febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*», e in particolare l'articolo 47;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;

Visto l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target* e, segnatamente, le risorse in favore del Ministero dell'istruzione quale Amministrazione titolare dell'investimento di cui trattasi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 2 dicembre 2021, n. 343, recante "*Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi*";

Considerato che il *target* e la *milestone* di livello europeo e nazionale associati alla Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*" – Componente 3 "*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*" – Investimento 1.1 "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*" del PNRR prevedono, entro il termine ultimo fissato al 30 giugno 2026, la sostituzione edilizia di n. 195 edifici per un totale di almeno 410.000 m², con conseguente beneficio per circa 58.000 studentesse e studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50% (3,4 ktep/anno), che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO₂;

Considerato, altresì, che la dotazione finanziaria complessiva del presente investimento, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, è pari a euro 800.000.000,00, ripartiti, su base regionale, secondo i criteri individuati nel citato decreto ministeriale n. 343/2021;

Visto l'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, pubblicato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR, destinato a tutti gli enti locali proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale, e finalizzato alla presentazione di candidature e proposte per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 *"Rivoluzione verde e transizione ecologica"* – Componente 3 *"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"* - Investimento 1.1: *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"* e da porre a base del concorso di progettazione, di cui al menzionato articolo 24 del D.L. n. 152/2021;

Considerato che, in ragione dell'aumento dei prezzi causati dalle emergenze in corso, in base alle candidature pervenute e ai relativi quadri economici presentati dagli enti locali, non è risultato possibile, con il solo stanziamento di euro 800.000.000,00 di risorse PNRR, rispettare *target* e *milestone* di livello europeo e nazionale associati all'intervento sopra descritti, potendo, con le predette risorse, finanziare la sostituzione edilizia solo di circa n. 165 edifici scolastici;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire il rispetto dei predetti *target* e *milestone*, anche in ragione degli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 47, comma 4, del citato D.L. n. 36/2022, prevedere un ulteriore stanziamento di risorse nazionali da destinare all'Investimento 1.1. *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"*, Missione 2 *"Rivoluzione verde e transizione digitale"* – Componente 3 *"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"* del PNRR;

Visto il conseguente decreto del Ministro dell'istruzione 5 maggio 2022, n. 111, di destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione del summenzionato investimento, con il quale sono stati finanziati n. 216 interventi totali, di cui n. 189 di competenza dei comuni e n. 27 di competenza delle province e città metropolitane, per un ammontare complessivo di euro 1.189.326.904,64, di cui euro 800.000.000,00 a valere sulle risorse comunitarie del PNRR ed euro 389.326.904,64 da reperire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione;

Visto il Decreto Direttoriale 5 maggio 2022, n. 14, e relativi allegati, di approvazione delle graduatorie definitive di n. 216 interventi, con l'indicazione delle relative aree territoriali, ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, relativo al PNRR – Missione 2 *"Rivoluzione verde e transizione ecologica"* – Componente 3 *"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici"* – Investimento 1.1: *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"*;

Visto il Concorso di progettazione in due gradi, ai sensi degli articoli 152 e ss. del Codice dei Contratti e dell'articolo 24 del citato D.L. n. 152/2021, indetto dall'Amministrazione titolare con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022 (di seguito *"Concorso di Progettazione"*), finalizzato, nell'ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"* del PNRR, all'individuazione delle migliori proposte progettuali per ciascuna delle n. 212 aree individuate a seguito della procedura di cui all'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;

Visto il Decreto Direttoriale 13 aprile 2023, n. 27, di approvazione delle graduatorie definitive dei vincitori del Concorso di progettazione, primi classificati all'interno di ciascuna area territoriale, e i progetti di fattibilità tecnico-economica redatti dagli stessi all'esito del predetto Concorso;

Considerato che il Comune di Lamezia Terme (di seguito, "**Soggetto Attuatore**"), in risposta all'Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione al progetto denominato "Intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose, appartenente all'Istituto Comprensivo Nicotera – Costabile", presentando apposita proposta di inserimento dell'Intervento nell'ambito della misura M2C3I1.1 - "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*", essendo stato attestato in sede di ammissione che l'Intervento stesso possiede i requisiti di ammissibilità a finanziamento, a valere sulle risorse PNRR (di seguito, "**Intervento**");

Considerato che l'Intervento denominato "Intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose, appartenente all'Istituto Comprensivo Nicotera – Costabile" è risultato destinatario del finanziamento, a valere sulle risorse PNRR;

Considerato che il Soggetto Attuatore, in quanto assegnatario delle risorse individuate nell'Allegato n. 3 del menzionato Decreto Direttoriale n. 14 del 5 maggio 2022, ha in data 19/10/2022 sottoscritto l'Accordo di concessione, con il quale sono assunti e regolati i propri rapporti con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale di Intervento compresa nella misura M2C3I1.1 "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*" del PNRR e ammessa a finanziamento;

Considerato che con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 3 agosto 2023, n. 183, in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023 sono approvati gli Allegati 1,2, 3 e 4 contenenti gli interventi di cui al decreto del Ragioniere dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 di cui in particolare l'Allegato 1 riguarda gli interventi per i quali è stata completata la procedura di verifica di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023 e con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo, per complessivi euro 362.172.867,79 di cui euro 360.285.025,67 per interventi degli enti locali finanziati dal PNRR ed euro 1.887.842,12 per interventi degli enti locali finanziati dal PNC;

Preso atto che in virtù del citato Allegato 1 per l'intervento in oggetto al Comune di Lamezia Terme è stato assegnato in via definitiva l'importo di euro 233.500,00;

Considerato che pertanto l'importo complessivo del finanziamento ammonta ad euro 2.568.500,00;

INTERVENTO	CUP	Importo euro
PNRR M2C3I1.1. - " <i>Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici</i> ". Intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose - Istituto Comprensivo Nicotera-Costabile.	C82C22000050006	2.568.500,00

Considerato che è necessario che i lavori per la realizzazione dell'Intervento ammesso a finanziamento siano completati entro il 31 marzo 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso;
Visto l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

Vista la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

Vista la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto la revisione e l'aggiornamento della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";

Visto l'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 ai sensi del quale i destinatari del contributo dovranno indicare su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione di finanziamento recante la dicitura "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

Visto l'articolo 47 del d.l. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 2021, diretto a perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con i fondi del PNRR e del PNC;

Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 26 giugno 2022, n. 256, recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

Visto l'articolo 24 del citato D.L. n. 152/2021 il quale dispone che "Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi", [...], "Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità

professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi"

Visto l'articolo 6.1. del Disciplinare del Concorso di Progettazione secondo cui "Successivamente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché ai sensi dell'articolo 152, comma 5, del Codice, la proprietà delle proposte progettuali è trasferita agli enti locali. Sono, poi, gli enti locali che affidano al vincitore, nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con il rispetto dei milestone e dei target previsti dall'Investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR, i successivi livelli di progettazione, compresa la direzione dei lavori, con l'applicazione del ribasso del 20%, intendendo in tal modo esperita la negoziazione prescritta dall'art. 152, comma 5, secondo periodo, del Codice, nel rispetto assoluto di target e milestone del PNRR. In tal caso, i vincitori dovranno dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui al punto 3.3 e relativi sottoparagrafi ad esso collegati anche ricorrendo, dopo la conclusione della procedura concorsuale, all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o alla costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 46, come stabilito dall'art. 152, comma 5, ultimo periodo, del Codice."

Considerato che con Delibera della Giunta Comunale n. 168 del 15/05/2023 è stato approvato in via amministrativa il progetto di fattibilità tecnico economica denominato "Intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di via delle Rose, appartenente all'Istituto Comprensivo Nicotera - Costabile", depositato in atti presso l'ufficio tecnico;

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale R.G. n. 476 del 15/05/2023 il Comune di Lamezia Terme ha stabilito:
 - di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. "INVITALIA" quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., proceda, per conto del Comune di Lamezia Terme, in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
 - di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte INVITALIA, per l'indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione dell'Intervento di propria competenza, finanziato nell'ambito del PNRR Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 - "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici";
- con determina dirigenziale n. R.G. 917 del 07/09/2023 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e di direzione lavori utili a dare esecuzione all'Intervento di demolizione e

- ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose - Istituto Comprensivo Nicotera-Costabile, al costituendo RTP denominato "OASI ARCHITECTS", il cui mandatario, lo Studio Associato di Pietro Ferrario e Francesco Enea Castellanza denominato Oasi Architects, è risultato vincitore del Concorso di Progettazione per l'area 19 - Gruppo 1 – Calabria – Comune di Lamezia Terme, come da Decreto Direttoriale 13 aprile 2023, n. 27;
- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. R.G. 1142 del 31/10/2023 è stato approvato avvalendosi dei poteri commissariali di cui all'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 rubricato, come modificato dall'art. 24, comma 2, del DL 24 febbraio 2023, n. 13, il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto;
 - con Determina del Dirigente del Settore Tecnico R.G. n. 295 del 01/03/2024:
 - si è preso atto dell'Accordo Quadro stipulato da INVITALIA, ai sensi degli artt. 37 co. 7 e 38 del D.lgs. 50/2016, relativo alla "Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", per il Lotto Geografico 3 - Calabria - Lavori - Cluster AQ Catanzaro - A con il quale sono stati assegnati all'impresa IMPRESA COLOMBRITA S.r.l., con sede legale in Sant'Agata Li Battiati (CT), Via Lorenzo Gemellaro 1 c.a.p. 95030, Codice Fiscale N. 00137980876, Partita Iva N. 00137980876, che ha offerto un ribasso del 20,51800%, i lavori, per la realizzazione dell'Intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose - Istituto Comprensivo Nicotera-Costabile, finanziato nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici del PNRR;
 - è stato approvato l'Ordine di Attivazione (ODA) inerente l' "Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione, per la costruzione di nuovo scuole mediante sostituzione di edifici", per il Lotto Geografico 3 - Calabria – Lavori – Cluster AQ Catanzaro – A", e relativi allegati, per la realizzazione dell'Intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose - Istituto Comprensivo Nicotera-Costabile, finanziato nell'ambito dal PNRR e dal FOI;
 - è stato affidato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.lgs 50/2016, avvalendosi dei poteri commissariali ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 e all'art. 24 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, all'impresa IMPRESA COLOMBRITA S.r.l., i lavori per un importo complessivo pari ad euro 1.802.161,08, di cui euro 1.638.328,25 per lavori, inclusi 66.970,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a euro 163.832,83;
 - in data 15 marzo 2024 tra il Comune di Lamezia Terme e la ditta appaltatrice è stato stipulato, con atto pubblico notarile informatico, il contratto specifico avente il n. rep. 3897;
 - i lavori sono stati consegnati in data 15/03/2024, come da verbale di consegna sottoscritto dal Direttore dei lavori Arch. Pietro Ferrario e dall'impresa Colombrita srl senza sollevare riserve od eccezioni di sorta;

- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. R.G. 690 del 20/05/2024 è stata liquidata a favore della ditta appaltatrice la somma di euro 360.432,22 iva inclusa a titolo di anticipazione sull'importo contrattuale nella misura de 20% come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- con Determina dirigenziale n. R.G. 1743 del 13/10/2025 è stata approvata la variante in corso d'opera dell'intervento che prevede un aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 213.500,50 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge;
- a seguito della richiesta di prenotazione degli incentivi n. CT01055021 presentata da questo Ente ai sensi dell'art 6 comma 4 lett. c) decreto del D.M. 16 febbraio 2016, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ha riconosciuto a questo Ente un incentivo pari ad euro 641.845,50 a titolo di cofinanziamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Nicotera-Costabile ubicato in Via delle Rose;
- a seguito della disponibilità delle somme concesse a titolo di cofinanziamento il direttore dei lavori, arch. Pietro Ferrario, ha redatto gli elaborati della seconda perizia di variante alle previsioni originarie dell'appalto, al fine di introdurre variazione qualitative e quantitative alle lavorazioni volte a garantire la funzionalità dell'opera e migliorarne le prestazioni;
- con Determina dirigenziale n. R.G. 939 del 12/06/2026 è stata approvata la seconda perizia di variante dell'intervento che prevede un ulteriore aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 272.369,15 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge;
- con lo stesso atto è stata accertata sul capitolo di entrata 4647 del bilancio 2026 la somma di euro 641.845,50 concesso dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. a titolo di cofinanziamento dell'intervento;

Dato atto che a seguito delle proroghe ad oggi concesse dall'ing. Nicola Cerminara, in qualità di RUP, il termine contrattuale stabilito per dare ultimati i lavori è il 09/08/2026;

Visto che:

- la direzione lavori ha emesso gli atti contabili relativi al sesto stato di avanzamento dei lavori a tutto il 22/06/2026 (SAL n. 6), acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 0056585 del 13/07/2026 e di seguito indicati:
 - libretto delle misure n. 6;
 - libretto dei sotto computi (lavorazioni);
 - libretto dei sotto computi degli impianti meccanici ed elettrici;
 - registro di contabilità n. 6;
 - sommario del registro di contabilità n. 6;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 6 a tutto il 22/06/2026;
- l'appaltatore ha sottoscritto gli atti contabili relativi al SAL n. 6, incluso il registro di contabilità, senza apporre riserve;
- dal SAL n. 6 emesso risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti alla data del 22/06/2026, al netto del ribasso d'asta, pari ad euro 1.881.721,96 incluso oneri di sicurezza, oltre IVA;

Dato atto che:

- l'appaltatore ha redatto la dichiarazione, e relativi allegati, in merito al rispetto del principio del DNSH alla data del SAL 6, come da previsione inserita nelle *Condizioni Generali* e nel

sub-allegato 1 alle condizioni generali, allegati al disciplinare della procedura aperta indetta da INVITALIA per la conclusione dell'accordo quadro per l'affidamento di lavori per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;

- il direttore dei lavori ha redatto la propria dichiarazione in merito alla conformità alle previsioni progettuali della suddetta dichiarazione sul rispetto del principio del DNSH sottoscritta dall'appaltatore;
- sia la dichiarazione dell'appaltatore sia la dichiarazione del direttore dei lavori sono depositate agli atti dell'Ente con prot. n. 0056585 del 13/07/2026;
- il Responsabile del procedimento, ing. Nicola Cerminara, ha emesso il certificato di pagamento della rata n. 6 dei lavori di importo pari ad euro 431.896,83 oltre IVA di legge, relativo alle lavorazioni svolte dall'appaltatore alla data del 22/06/2026 e contabilizzate nel SAL n. 6;

Vista la fattura n. 80 del 13/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 56796, di importo complessivo pari ad euro 475.086,51 di cui euro 431.896,83 per lavori eseguiti alla data del SAL n. 6 ed euro 43.189,68 per IVA di legge, emessa dall'IMPRESA COLOMBRITA S.r.l., (P.IVA N. 00137980876) a saldo delle proprie competenze;

Dato atto che tramite il portale FUTURA implementato dal Ministero dell'istruzione e del Merito (MIM) è stata richiesta l'erogazione a titolo di acconto delle somme erogabili dal MIM nei limiti stabiliti dalla convenzione e necessarie al pagamento di quota parte delle spese maturate alla data del SAL n. 6;

Ritenuto di approvare gli atti contabili sopra indicati ed il certificato di pagamento della sesta rata dei lavori pari ad euro 431.896,83 oltre IVA di legge;

Acquisiti:

- il DURC n. prot. INAIL_54439679 del 07/06/2026, con scadenza validità al 05/10/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva dell'IMPRESA COLOMBRITA S.r.l., (P. IVA N. 00137980876);
- il DURC n. prot. INPS_50895694 del 26/05/2026, con scadenza validità al 23/09/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta SIDER 2012 S.r.l., (P. IVA N. 03264650791) che interviene in qualità di subappaltatore giusta Determina Dirigenziale di autorizzazione al subappalto n. R.G. 16 del 14/01/2025;
- il DURC n. prot. INPS_51276833 del 23/06/2026, con scadenza validità al 21/10/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta GREGORIO LIGOTTI, (C.F. LGTGGR70P29D261P) che interviene in qualità di subappaltatore giusta Determina Dirigenziale di autorizzazione al subappalto n. R.G. 204 del 14/02/2025;
- il DURC n. prot. INAIL_55236208 del 24/07/2026, con scadenza validità al 21/11/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta SERRAMENTI FORESTA S.R.L., (C.F. 04101710871) che interviene in qualità di subappaltatore giusta Determina Dirigenziale di autorizzazione al subappalto n. R.G. 1804 del 27/10/2025;
- il DURC n. prot. INAIL_54537170 del 13/06/2026, con scadenza validità al 11/10/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta COLOR ART DI TURQUASSIO PAOLA VANESSA, (C.F. TRQPVN78R43M208Z) che interviene in qualità di subappaltatore giusta Determina Dirigenziale di autorizzazione al subappalto n. R.G. 1763 del 15/10/2025;

- il DURC n. prot. INPS_51430022 del 03/07/2026, con scadenza validità al 31/10/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta EDIL TRE DI PERRI GIOVANNA, (C.F. PRRGNN77A52M208I) che interviene in qualità di subappaltatore giusta Determina Dirigenziale di autorizzazione al subappalto n. R.G. 258 del 19/02/2026;
- il DURC n. prot. INAIL_52418574 del 18/01/2026, con scadenza validità al 18/05/2026, in cui si attesta la regolarità contributiva della ditta TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. (P.IVA. 03702760962) che interviene in qualità di subappaltatore giusta Determina Dirigenziale di autorizzazione al subappalto n. R.G. 208 del 112/02/2026;
- le dichiarazioni delle ditte subappaltatrice in merito alla rinuncia del pagamento diretto dei compensi a loro spettanti acquisite agli atti dell'Ente;

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Dato atto che:

- il codice identificativo della gara CIG relativo all'accordo quadro è 9834294C21;
- per l'appalto specifico di cui in oggetto è stato acquisito il codice identificativo della gara CIG B03E4C403F;
- per l'opera di cui in oggetto è stato acquisito il codice unico di progetto CUP C82C22000050006;
- il conto corrente riportato nella fattura coincide con quanto dichiarato in sede di stipula di contratto dall'appaltatore in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Preso atto che ai sensi del comma 2 art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 "...A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; ...";

Vista la proposta della presente determinazione formulata dal RUP Ing. Nicola Cerminara;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Rilevata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023;

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto e approvare** gli atti delle proroghe ad oggi concesse dall'ing. Nicola Cerminara, in qualità di RUP e Direttore dei Lavori, depositati agli atti di questo settore tecnico comunale;
3. **di approvare** gli atti contabili relativi al sesto stato di avanzamento dei lavori a tutto il 22/06/2026 (SAL n. 6), acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 0056585 del 13/07/2026 e di seguito indicati:
 - libretto delle misure n. 6;
 - libretto dei sotto computi (lavorazioni);
 - libretto dei sotto computi degli impianti meccanici ed elettrici;
 - registro di contabilità n. 6;
 - sommario del registro di contabilità n. 6;
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 6 a tutto il 22/06/2026;
4. **di approvare** il certificato di pagamento della rata n. 6 dei lavori di importo pari ad euro 431.896,83 oltre IVA di legge, relativo alle lavorazioni svolte dall'appaltatore alla data del 22/06/2026 e contabilizzate nel SAL n. 6;
5. **di dare atto che:**
 - l'appaltatore ha redatto la dichiarazione, e relativi allegati, in merito al rispetto del principio del DNSH alla data del SAL 6, come da previsione inserita nelle *Condizioni Generali* e nel *sub-allegato 1 alle condizioni generali*, allegati al disciplinare della procedura aperta indetta da INVITALIA per la conclusione dell'accordo quadro per

- l'affidamento di lavori per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;
- il direttore dei lavori ha redatto la propria dichiarazione in merito alla conformità alle previsioni progettuali della suddetta dichiarazione sul rispetto del principio del DNSH sottoscritta dall'appaltatore;
 - sia la dichiarazione dell'appaltatore sia la dichiarazione del direttore dei lavori sono depositate agli atti dell'Ente con prot. n. 0056585 del 13/07/2026;
6. **di approvare** e liquidare la fattura n. 80 del 13/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 56796, di importo complessivo pari ad euro 475.086,51 di cui euro 431.896,83 per lavori eseguiti alla data del SAL n. 6 ed euro 43.189,68 per IVA di legge, emessa dall'IMPRESA COLOMBRITA S.r.l., (P.IVA N. 00137980876) a saldo delle proprie competenze;
7. **di imputare** la spesa complessiva di euro 475.086,51, IVA compresa, sui capitoli di bilancio di seguito indicati:
- la spesa di euro 175.480,44 è imputata al capitolo 3900, piano dei conti 2.02.01.09.003, come da impegno effettuato con determina dirigenziale n. R.S. 29 del 29/02/2024, ed è finanziata con i fondi ministeriali concessi con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 14 del 5 maggio 2022, per euro 2.335.000,00 e con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124, per euro 233.500,00;
 - la spesa di euro 299.606,07 è imputata al capitolo di spesa 4606, piano dei conti 2.02.01.09.003, come da impegno effettuato con determina dirigenziale n. R.S. 92 del 09/06/2026, ed è finanziata a valere sulle somme concesse dal GSE a titolo di incentivo;
8. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare l'anticipazione di cassa per la liquidazione della fattura n. 80 del 13/07/2026 alla ditta IMPRESA COLOMBRITA S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 218.151,26 come di seguito specificato:
- anticipazione di euro 175.480,44 da imputare sul capitolo 3900 del bilancio di previsione, nelle more dell'accreditamento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) delle somme richieste a titolo di acconto per il pagamento delle spese maturate alla data del SAL n. 6, come da istanza caricata sulla piattaforma FUTURA e delle ulteriori somme che potranno essere richieste ad avvenuta ultimazione dell'intervento e delle operazioni di collaudo tecnico amministrative;
 - anticipazione di euro 299.606,07 da imputare sul capitolo 4606 del bilancio di previsione nelle more dell'accreditamento della somme concesse dal GSE a titolo di incentivo che potranno essere richieste ad avvenuta ultimazione dell'intervento ed a conclusione della fase di rendicontazione della spesa complessiva sostenuta a valere su detto incentivo;
9. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad accreditare la somma complessiva di euro 431.896,83 sul conto corrente riportato in fattura e di versare direttamente all'erario l'aliquota IVA pari ad euro 43.189,68, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti;

10. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
12. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente Piano per la prevenzione della corruzione;
13. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
14. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
15. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al settore economico finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui all'art. 185 del D.lgs. 267/2000;
16. **di dare atto che** il RUP ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Nicola Cerminara;
17. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
18. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
19. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e degli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2191 del 28/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 29/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 130 del 29/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5176	1	1-69-1	IMPRESA COLOMBRITA SRL	53.796,15
2026	5177	1	1-429-1	IMPRESA COLOMBRITA SRL	121.684,29
2026	5178	1	1-456-1	IMPRESA COLOMBRITA SRL	299.606,07

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 04/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.